

Introduzione all'Intelligenza Artificiale

Incontro 3 — Parte 1: Il quadro normativo

Giovanni Della Lunga
giovanni.dellalunga@unibo.it

Prefettura di Milano

Ottobre 2026

Indice della Parte 1

- 1 Apertura: dal problema alla regola
- 2 L'AI Act: struttura e logica
- 3 Gli obblighi per chi usa i sistemi
- 4 Calendario, sanzioni, governance
- 5 GDPR e dati personali
- 6 Il procedimento amministrativo
- 7 Chiusura della Parte 1

Apertura: dal problema alla regola

Il percorso che abbiamo fatto

Incontro 1 — Capire

Che cos'è l'IA, come funziona, quali strumenti esistono.

Punto d'arrivo: gli LLM predicono parole plausibili, non verità.

Incontro 2 — Usare e valutare

Come trarne vantaggio; come nascono bias, opacità, automation bias.

Punto d'arrivo: un sistema algoritmico non solleva mai l'amministrazione dalla responsabilità. La sposta.

Incontro 3 — Governare

Se il problema è reale e la responsabilità resta nostra, **quali regole esistono e che cosa dobbiamo fare in concreto?**

Oggi passiamo dalla *consapevolezza* alla *procedura*.

Una premessa necessaria

Non sono un giurista

Quello che segue è un **orientamento**, non un parere legale.

L'obiettivo non è farvi diventare esperti di diritto dell'IA. È farvi sapere:

- ▶ che **esiste** una normativa specifica
- ▶ che cosa **grosso modo** richiede
- ▶ **quando** dovete fermarvi e chiedere a chi ne sa di più

La competenza più utile

Non è conoscere ogni articolo. È **riconoscere quando siete davanti a un problema** che richiede l'ufficio legale, il DPO, o un confronto con la dirigenza.

L'esperto non è colui che ricorda tutte le nozioni, ma chi sa dove andare a cercarle
(Umberto Eco)

Le tre (quattro) fonti che ci riguardano

AI ACT

Reg. UE 2024/1689
i sistemi

GDPR

Reg. UE 2016/679
i dati

L. 241/1990

e L. 132/2025
il procedimento

La 241 detta le regole del procedimento; la 132 le specifica per l'IA.

Si sovrappongono, non si sostituiscono

Un sistema di IA che tratta dati personali in un procedimento amministrativo deve rispettare **tutte e tre** contemporaneamente.

La conformità all'AI Act non vi mette al riparo dal GDPR.

La conformità al GDPR non vi mette al riparo dai vizi di motivazione.

E il vizio di motivazione è l'unico che annulla l'atto.

Tre fonti, tre domande diverse

Fonte	La domanda	Se sbagliate
AI Act	<i>Potete usare questo sistema?</i>	Sanzione amministrativa, misure correttive
GDPR	<i>Potete trattare questi dati?</i>	Sanzione del Garante, reclamo dell'interessato
L. 241/1990 L. 132/2025	<i>Questa decisione è valida?</i>	Annullamento del provvedimento

Perché la terza riga è quella che vi riguarda di più

- ▶ È l'unica il cui esito **tocca l'atto**: si può essere conformi all'AI Act e al GDPR e vedersi annullare ugualmente il provvedimento
- ▶ È l'unica che il cittadino aziona **da solo**, con un ricorso al TAR, senza passare da un'autorità

È quindi il rischio **più probabile**, non il più remoto.

L'AI Act: struttura e logica

Che cos'è l'AI Act

Regolamento UE 2024/1689

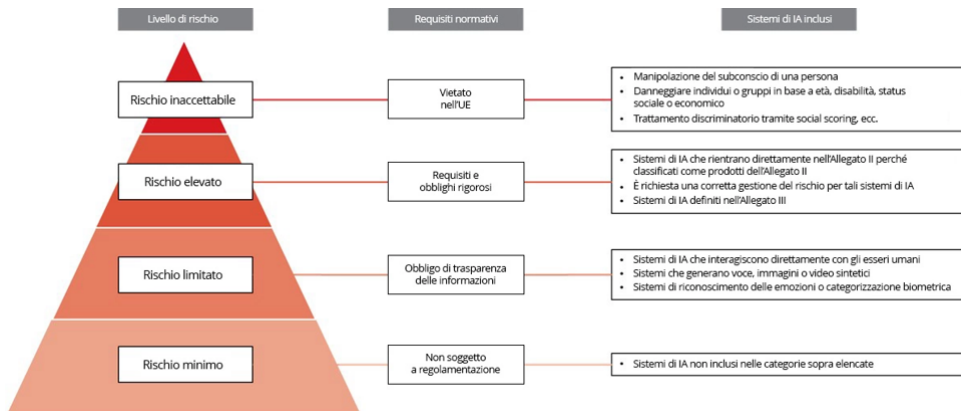
Il **primo quadro normativo al mondo** che regola in modo organico l'intelligenza artificiale. Entrato in vigore il **1° agosto 2024** applicabile per fasi dal **febbraio 2025**.

Che cosa fa:

- ▶ Stabilisce regole armonizzate per lo **sviluppo**, l'**immissione sul mercato** e l'**utilizzo** di sistemi di IA nell'Unione
- ▶ Nasce dall'esigenza di bilanciare l'innovazione tecnologica con la **protezione dei diritti fondamentali**, della sicurezza e della salute
- ▶ Copre **tutti i settori**: dal riconoscimento facciale ai sistemi di raccomandazione, dai veicoli autonomi agli assistenti virtuali

È un *regolamento*: direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento nazionale.

L'approccio basato sul rischio



La categoria determina gli obblighi. Il primo passo è sempre: *in quale fascia cade il mio sistema?*

Rischio inaccettabile: i sistemi vietati

Pratiche che violano i diritti fondamentali

Questi sistemi sono **completamente vietati** nell'Unione Europea.

- ▶ **Punteggio sociale generalizzato** (*social scoring*): classificare le persone in base al comportamento sociale, con effetti pregiudizievoli in contesti non correlati
- ▶ **Manipolazione comportamentale subliminale** o sfruttamento di vulnerabilità (età, disabilità, situazione sociale)
- ▶ **Sorveglianza biometrica in tempo reale** in spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto (con eccezioni tassative e soggette ad autorizzazione)
- ▶ **Polizia predittiva individuale** basata esclusivamente su profilazione o tratti della personalità
- ▶ **Riconoscimento delle emozioni** sul luogo di lavoro e negli istituti scolastici
- ▶ **Scraping** indiscriminato di immagini facciali per creare banche dati di riconoscimento

Una lettura attenta di questo elenco

Riconoscete qualcosa?

Molti dei divieti dell'AI Act sono la risposta diretta ai casi che abbiamo visto ieri.

Il caso	La risposta normativa
PredPol e polizia predittiva individuale	Vietata la previsione di reati basata solo su profilazione
SyRI e il punteggio di rischio sui cittadini	Vietato il social scoring generalizzato
Sorveglianza biometrica di massa	Vietata in tempo reale, salvo eccezioni tassative
COMPAS e la giustizia predittiva	Non vietata, ma classificata ad alto rischio

Il legislatore europeo ha guardato quei casi. Non sono aneddoti: sono la ragione per cui questa norma esiste.

Alto rischio: gli ambiti (1/2)

I sistemi ad alto rischio

Utilizzati in settori critici, devono rispettare requisiti rigorosi. **Non sono vietati**: sono **regolamentati**.

Gli ambiti che riguardano direttamente la pubblica amministrazione:

- ▶ **Accesso a servizi pubblici essenziali** e prestazioni assistenziali: sistemi che valutano l'ammissibilità, concedono, riducono o revocano benefici
- ▶ **Attività di contrasto** (*law enforcement*): valutazione del rischio, poligrafi, valutazione dell'affidabilità delle prove
- ▶ **Migrazione, asilo e controllo delle frontiere**: valutazione del rischio, esame delle domande, verifica dei documenti
- ▶ **Amministrazione della giustizia** e processi democratici

Questi non sono ambiti astratti.

Alto rischio: gli ambiti (2/2)

Gli altri ambiti ad alto rischio:

- ▶ **Infrastrutture critiche** (energia, trasporti, acqua)
- ▶ **Istruzione e formazione**: ammissione, valutazione, monitoraggio degli esami
- ▶ **Occupazione**: selezione del personale, promozioni, cessazioni, assegnazione dei compiti
- ▶ **Servizi essenziali privati**: valutazione del merito creditizio, tariffazione assicurativa vita e salute
- ▶ **Identificazione biometrica** (dove non vietata)
- ▶ **Gestione delle chiamate di emergenza** e triage

Come si legge questo elenco

Il criterio è semplice: sono ad alto rischio i sistemi che possono **incidere significativamente sui diritti fondamentali, sulla salute o sulla sicurezza** delle persone.

Se il sistema può cambiare la vita di qualcuno, è ad alto rischio.

Che cosa conta come “sistema di IA”



Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

Che cosa conta come “sistema di IA”

La definizione dell'AI Act (semplificata)

Un sistema automatizzato che, con un certo grado di autonomia, a partire da input ricevuti **deduce come generare output** — previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni — capaci di influenzare ambienti fisici o virtuali.

La parola chiave: *deduce*

Un foglio di calcolo con una formula **non** è un sistema di IA: applica una regola che avete scritto voi. Un sistema che **ricava da sé** la regola dai dati, sì.

Attenzione al confine

Molti sistemi gestionali “tradizionali” stanno incorporando componenti di IA senza che l'ente se ne accorga. **La domanda da porre al fornitore è diretta:** “*il vostro prodotto contiene componenti di IA ai sensi del Regolamento 2024/1689?*”

I modelli di IA per finalità generali

Una categoria a sé (*General Purpose AI*, GPAI)

ChatGPT, Claude, Gemini non sono “sistemi ad alto rischio” in quanto tali: sono **modelli generalisti**, che possono essere usati per infinite finalità diverse.

L'AI Act li tratta separatamente:

- ▶ Obblighi di **trasparenza** sui dati di addestramento
- ▶ Obblighi in materia di **diritto d'autore**
- ▶ Obblighi rafforzati per i modelli con **rischio sistemico** (i più potenti)

Il punto che riguarda voi

Se **integrate** un modello generalista dentro un processo ad alto rischio — per esempio per assistere l'istruttoria di pratiche —

quel processo diventa ad alto rischio. Non lo strumento: l'**uso**.

Rischio limitato e minimo

Rischio limitato: obblighi di trasparenza

Sistemi che interagiscono con le persone o generano contenuti. L'obbligo principale è uno solo, ma fondamentale:

le persone devono sapere che stanno interagendo con un'IA.

- ▶ **Chatbot:** va dichiarato che l'interlocutore è una macchina
- ▶ **Contenuti generati o manipolati** (*deepfake*): vanno etichettati come tali
- ▶ Testi generati da IA e pubblicati per informare il pubblico: vanno segnalati

Rischio minimo: nessun obbligo specifico

Filtri antispam, videogiochi, sistemi di raccomandazione ordinari.

La grande maggioranza dei sistemi di IA rientra qui.

Gli obblighi per chi usa i sistemi

Fornitore e utilizzatore: due ruoli diversi

Il *fornitore* (*provider*)

Chi sviluppa il sistema o lo immette sul mercato con il proprio nome.

- ▶ Sistema di gestione del rischio
- ▶ Qualità dei dati di addestramento
- ▶ Documentazione tecnica
- ▶ Valutazione di conformità
- ▶ Marcatura CE

L' *utilizzatore* (*deployer*)

Chi usa il sistema nell'esercizio della propria attività.

- ▶ **Usare secondo le istruzioni**
- Garantire la supervisione umana**
- Monitorare il funzionamento**
- Conservare i log**
- Informare le persone interessate**

**Un ente pubblico che adotta un sistema di IA
è un UTILIZZATORE. E gli obblighi da utilizzatore
non sono affatto leggeri.**

Gli obblighi dell'utilizzatore di un sistema ad alto rischio

- 1 **Uso conforme alle istruzioni** del fornitore. Se lo usate per scopi diversi da quelli previsti, potreste diventare voi stessi “fornitori” agli occhi della norma.
- 2 **Supervisione umana**: affidata a persone che abbiano **competenza, formazione e autorità** adeguate.
- 3 **Qualità dei dati di input**: nella misura in cui li controllate, devono essere pertinenti e rappresentativi.
- 4 **Monitoraggio del funzionamento** e segnalazione al fornitore e all'autorità di eventuali rischi o incidenti gravi.
- 5 **Conservazione dei log** generati automaticamente dal sistema.
- 6 **Informativa alle persone** soggette a decisioni prese o assistite dal sistema.
- 7 **Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali** (per gli enti pubblici, in molti casi obbligatoria).

Il punto 7: la FRIA

Fundamental Rights Impact Assessment

Gli **organismi di diritto pubblico** che utilizzano sistemi ad alto rischio devono, prima di metterli in uso, effettuare una **valutazione d'impatto sui diritti fondamentali**.

Che cosa deve contenere:

- ▶ Descrizione dei **processi** in cui il sistema sarà usato
- ▶ **Periodo** e **frequenza** d'uso previsti
- ▶ Le **categorie di persone** che potrebbero essere interessate
- ▶ I **rischi specifici** di danno per quelle persone
- ▶ Le **misure di supervisione umana** adottate
- ▶ Le misure da prendere **se i rischi si materializzano**

È un obbligo specifico degli enti pubblici. Non riguarda i privati allo stesso modo.

Una precisazione sulle date

Questi obblighi discendono dagli artt. 26 e 27 dell'AI Act, la cui applicazione è stata differita al **2 dicembre 2027** dal Reg. (UE) 2026/1744. Il *contenuto* non è cambiato: è cambiato il momento in cui diventa esigibile — e gran parte di esso è già dovuta oggi in forza della L. 132/2025, del GDPR e della L. 241/1990.

L'obbligo di informare le persone

Il principio

Chi è soggetto a una decisione presa o assistita da un sistema di IA ad alto rischio ha **diritto di saperlo**.

Il diritto alla spiegazione

L'AI Act riconosce alle persone il diritto di ottenere **spiegazioni chiare e significative** sul ruolo che il sistema ha avuto nella decisione, quando questa produce effetti giuridici o incide significativamente su di loro.

La conseguenza pratica, molto concreta

Se il vostro ente adotta un sistema che orienta l'istruttoria delle pratiche, prima o poi qualcuno chiederà:

“Perché la mia pratica è stata trattata così?”

E l'amministrazione **deve poter rispondere**. Se non può, il problema non è del cittadino.

L'alfabetizzazione: un obbligo, non un auspicio

Articolo 4 — *AI literacy*

Fornitori e utilizzatori devono adottare misure per garantire un **livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA** del proprio personale, tenendo conto delle competenze, dell'esperienza e del contesto d'uso.

Questo corso non è un'iniziativa facoltativa.
È l'adempimento di un obbligo normativo.

Ed è in vigore dal 2 febbraio 2025.

L'obbligo di conservare i log

Che cosa richiede la norma

L'utilizzatore deve **conservare i log** generati automaticamente dal sistema ad alto rischio, per un periodo adeguato (di norma almeno sei mesi), nella misura in cui sono sotto il suo controllo.

A che cosa servono, concretamente:

- ▶ A **ricostruire** come si è arrivati a una decisione
- ▶ A **difendere** l'amministrazione in caso di contenzioso
- ▶ A **individuare** malfunzionamenti o derive del sistema
- ▶ A consentire **audit** indipendenti
- ▶ A permettere al cittadino di esercitare i propri diritti

La domanda operativa da porsi subito

Il sistema produce log? Sono accessibili a noi? In che formato? Per quanto tempo?

Se il fornitore non sa rispondere, il problema è serio.

Gli errori più comuni delle amministrazioni

- ✗ **“Non lo sapevamo che c’era dentro l’IA.”**
Il fornitore l’ha integrata, nessuno ha chiesto.
- ✗ **“L’ha deciso il sistema, noi abbiamo solo firmato.”**
Giuridicamente non vi difende. Anzi, vi accusa.
- ✗ **“È solo un supporto, non decide.”**
Se nel 98% dei casi la raccomandazione viene seguita, *sta decidendo*.
- ✗ **“Il fornitore ci ha garantito che è conforme.”**
La conformità del prodotto non è la conformità dell’uso.
- ✗ **“Il DPO l’abbiamo coinvolto dopo.”**
Dopo che cosa? Dopo l’acquisto? Dopo il ricorso?
- ✗ **“Abbiamo fatto la DPIA, siamo a posto.”**
La DPIA è un documento vivo, non un adempimento una tantum.

Calendario, sanzioni, governance

Il calendario di attuazione originale

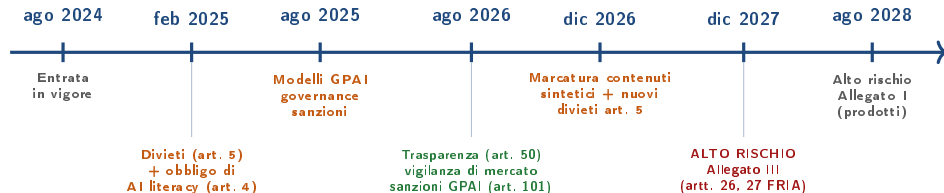


Perché un'attuazione graduale

Per permettere a imprese e amministrazioni di adeguarsi progressivamente, garantendo una transizione controllata.

Ma i divieti e l'obbligo di formazione sono già operativi.

Il calendario di attuazione attuale



Un calendario riscritto a ridosso della scadenza

Il **Reg. (UE) 2026/1744** (*Digital Omnibus*), in vigore dal 27 luglio 2026, ha riscritto l'art. 113 dell'AI Act: gli obblighi sui **sistemi ad alto rischio** slittano al **2 dicembre 2027** (Allegato III) e al **2 agosto 2028** (Allegato I).

Resta fermo il **2 agosto 2030** per i sistemi ad alto rischio già in uso presso le autorità pubbliche.

Che cosa significa il rinvio (e che cosa non significa)

Che cosa è scattato comunque il 2 agosto 2026

- ▶ **Art. 50:** obblighi di trasparenza su chatbot, deepfake, contenuti generati (la marcatura leggibile dalle macchine dal 2 dicembre 2026)
- ▶ **Vigilanza di mercato:** le autorità nazionali hanno pieni poteri
- ▶ **Art. 101:** la Commissione può sanzionare i fornitori di modelli GPAI

Che cosa il rinvio non tocca affatto

- ▶ I **divieti** dell'art. 5 e l'**obbligo di AI literacy** dell'art. 4: in vigore dal febbraio 2025, già sanzionabili
- ▶ Il **GDPR**, e in particolare l'art. 22
- ▶ La **L. 241/1990**: motivazione, partecipazione, accesso, impugnabilità
- ▶ La **L. 132/2025**: l'art. 14 impone già oggi tracciabilità, conoscibilità e imputabilità della decisione alla persona
- ▶ L'orientamento del **giudice amministrativo**

Le sanzioni

Un sistema sanzionatorio proporzionato ma severo

Violazione	Sanzione massima
Uso di systemi vietati	35 mln € o 7% del fatturato
Non conformità dei sistemi ad alto rischio ; violazione di altri obblighi	15 mln € o 3% del fatturato
Fornitura di informazioni incomplete o inesatte alle autorità	7,5 mln € o 1,5% del fatturato

Una nota sulle amministrazioni pubbliche

Per gli enti pubblici la logica del “percentuale del fatturato” non si applica direttamente, e gli Stati membri hanno margini nel definire le sanzioni.

Ma il danno reputazionale, il contenzioso e l’annullamento dei provvedimenti sono conseguenze ben più probabili — e ben più concrete — di una multa.

La governance: chi controlla

Un sistema multilivello

- ▶ **European AI Office:** a livello europeo, coordina e vigila sull'attuazione, in particolare sui modelli di IA generale ad alto impatto
- ▶ **Autorità nazionali competenti:** ogni Stato membro deve designarle. Hanno il potere di condurre **ispezioni**, richiedere **documentazione** e imporre **misure correttive**
- ▶ **Organismi notificati indipendenti:** valutano la conformità dei sistemi ad alto rischio prima della loro immissione sul mercato
- ▶ **Sistema di segnalazione degli incidenti gravi:** permette alle autorità di monitorare e rispondere rapidamente

La cooperazione tra Stati membri è facilitata da meccanismi di assistenza reciproca e condivisione delle informazioni.

Effetti dell'AI Act

Una regolamentazione che varca i confini

L'AI Act stabilisce standard destinati a influenzare lo sviluppo dell'IA **ben oltre i confini europei**.

- ▶ Le aziende internazionali che vogliono operare nel mercato europeo devono conformarsi
- ▶ Per molte di esse, è più economico adottare **un unico standard globale** — quello europeo — che mantenere versioni diverse per mercati diversi
- ▶ È già successo con il **GDPR**

Che cosa significa per voi

Gli strumenti che userete saranno progettati per essere conformi.

Ma la conformità dello strumento non è la conformità dell'uso che ne fate.

Un coltello a norma può essere usato male.

GDPR e dati personali

Perché il GDPR entra in gioco

Il collegamento

Quasi tutti i sistemi di IA che una PA potrebbe usare **trattano dati personali**. E dove ci sono dati personali, c'è il GDPR.

Ma non solo

Anche quando **voi** usate ChatGPT per riformulare un testo, se in quel testo ci sono dati personali, **state effettuando un trattamento di dati personali**.

Con tutto ciò che ne consegue: base giuridica, informativa, responsabilità, eventuale trasferimento extra-UE.

**Ecco perché la regola dell'anonimizzazione, vista ieri, non è una buona pratica.
È un presidio giuridico.**

I principi GDPR che l'IA mette sotto stress

Minimizzazione

Trattare **solo i dati necessari**.

Tensione: il ML funziona meglio con *più* dati. La logica tecnica spinge nella direzione opposta a quella giuridica.

Limitazione della finalità

I dati raccolti per uno scopo **non possono essere riusati** per scopi incompatibili.

Tensione: addestrare un modello su dati raccolti per altro è esattamente questo.

Esattezza

I dati devono essere **esatti e aggiornati**.

Tensione: un modello addestrato tre anni fa è una fotografia del passato.

Trasparenza

L'interessato deve **sapere** come sono trattati i suoi dati.

Tensione: nelle reti profonde, spesso **nemmeno voi** lo sapete.

L'articolo 22 GDPR

Decisioni automatizzate: il diritto di non subirle

L'interessato ha il diritto di **non essere sottoposto** a una decisione basata **unicamente** sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

La parola che cambia tutto: *unicamente*

Il divieto riguarda le decisioni **interamente** automatizzate.

Se c'è un intervento umano **significativo**, l'articolo 22 non si applica nella sua forma più restrittiva.

Ma attenzione: l'intervento umano deve essere *reale*, non una firma di comodo. Il Garante europeo è stato chiarissimo su questo punto.

Ricordate la supervisione significativa di ieri? **Ecco dove diventa un requisito di legge.**

Il ruolo del DPO

Il Responsabile della Protezione dei Dati

Ogni pubblica amministrazione **deve** avere un DPO. È il vostro primo interlocutore quando avete dubbi.

Quando coinvolgerlo (sempre, in questi casi):

- ▶ Prima di adottare **qualunque** sistema di IA che tratti dati personali
- ▶ Quando serve una **valutazione d'impatto** (DPIA)
- ▶ Quando emerge un dubbio sulla **base giuridica** del trattamento
- ▶ Quando un cittadino chiede **spiegazioni** su una decisione automatizzata
- ▶ Quando si verifica un possibile **data breach**
- ▶ **Prima**, non dopo. Sempre prima.

Il DPO non è un ostacolo burocratico. È l'unica persona in ente il cui mestiere è proteggervi da questi errori.

La DPIA: valutazione d'impatto sui dati

Quando è obbligatoria

Quando un trattamento può presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone. L'uso di sistemi di IA per valutazioni o profilazioni **rientra tipicamente in questa categoria**.

DPIA e FRIA: due valutazioni, un solo lavoro

- ▶ La **DPIA** (GDPR) guarda ai rischi per i *dati personali*
- ▶ La **FRIA** (AI Act) guarda ai rischi per i *diritti fondamentali*
- ▶ **Si sovrappongono ampiamente** e possono essere condotte insieme

**Il messaggio operativo è uno solo:
prima di adottare un sistema, si valuta. Per iscritto.**

Il procedimento amministrativo

L'IA dentro il procedimento

I principi che non cambiano

L'introduzione di un sistema di IA **non modifica** i principi fondamentali dell'azione amministrativa:

- ▶ **Legalità**: l'amministrazione agisce nei limiti della legge
- ▶ **Motivazione**: ogni provvedimento va motivato
- ▶ **Imparzialità e buon andamento** (art. 97 Cost.)
- ▶ **Partecipazione**: l'interessato ha diritto di intervenire
- ▶ **Accesso agli atti**
- ▶ **Sindacabilità**: la decisione deve poter essere impugnata

**Un algoritmo che rende impossibile motivare, partecipare o impugnare
non è uno strumento innovativo.
È un vizio del procedimento.**

Che cosa ha detto la giurisprudenza amministrativa

L'orientamento consolidato del giudice amministrativo

Nelle pronunce sull'uso di algoritmi nei procedimenti (a partire dai casi sulla mobilità del personale scolastico), sono emersi alcuni principi ricorrenti:

- 1 **Conoscibilità**: l'algoritmo deve essere conoscibile in tutti i suoi aspetti, e la sua logica comprensibile
- 2 **Non esclusività**: la decisione non può essere interamente demandata alla macchina; deve esserci un contributo umano effettivo
- 3 **Non discriminazione**: il sistema non deve produrre esiti discriminatori

La conseguenza pratica

Un algoritmo **proprietario e segreto** usato in un procedimento amministrativo è, in linea di principio, **un problema**.

Il segreto industriale del fornitore non prevale sul diritto di difesa del cittadino.

La domanda che dovete saper porre al fornitore

“Se un cittadino impugna un provvedimento adottato con l’ausilio del vostro sistema, che cosa esattamente possiamo esibire in giudizio per spiegare come si è arrivati a quell’esito?”

Se la risposta è evasiva

Non è un problema tecnico da risolvere dopo.

È un motivo sufficiente per non acquistare quel sistema.

Il quadro nazionale

Le fonti italiane che vanno tenute presenti

- ▶ **Legge 23 settembre 2025, n. 132** — *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*: in vigore dal 10 ottobre 2025. È la fonte nazionale di riferimento
- ▶ **Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale**: il quadro programmatico
- ▶ **Piano Triennale per l'Informatica nella PA** (AgID)
- ▶ **Linee guida AgID** in materia di IA e procurement digitale
- ▶ **Codice dell'Amministrazione Digitale** (CAD)
- ▶ **Codice dei contratti pubblici**: rilevante per l'acquisto di sistemi
- ▶ **Provvedimenti del Garante Privacy** sull'uso di strumenti di IA generativa

Un quadro in movimento

Le **autorità nazionali** sono AgID (notifica) e ACN (vigilanza del mercato), ex art. 20. I **decreti attuativi** della L. 132/2025 sono in corso di adozione: verificate lo stato prima di ogni decisione.

L'articolo 14 della legge 132/2025

Il principio di non sostituzione

L'utilizzo dell'IA nella PA avviene in **funzione strumentale e di supporto** all'attività provvedimentale. Il potere decisionale resta della **persona fisica**, che rimane l'unica responsabile del procedimento e del provvedimento.

Che cosa deve garantire l'amministrazione

- ▶ La **conoscibilità** del funzionamento del sistema
- ▶ La **tracciabilità** del suo impiego nel procedimento

Perché questa norma vi riguarda più dell'AI Act

È diritto italiano, in vigore da ottobre 2025, e **non è stata rinviata**.

Nessun cittadino potrà mai sentirsi rispondere: “ha deciso il computer”.

Chiusura della Parte 1

- 1 L'**AI Act** classifica i sistemi in quattro fasce di rischio. Gli ambiti tipici della PA — servizi essenziali, contrasto, migrazione, giustizia — sono **ad alto rischio**.
- 2 Un ente che adotta un sistema è un **utilizzatore**, e ha obblighi precisi: supervisione, monitoraggio, log, informativa, valutazione d'impatto.
- 3 L'**alfabetizzazione all'IA** del personale è un obbligo normativo, già in vigore.
- 4 Il **GDPR** si applica in parallelo. L'art. 22 protegge dalle decisioni interamente automatizzate.
- 5 Il **DPO** va coinvolto prima, non dopo.
- 6 I principi del procedimento — motivazione, partecipazione, impugnabilità — **non si sospendono** perché c'è un algoritmo.

Seconda parte: dalla regola alla pratica

- ▶ I **principi etici** dell'IA e la loro traduzione operativa
- ▶ Come **valutare** un sistema prima di adottarlo: una checklist concreta
- ▶ Come **documentare** l'uso dell'IA in un procedimento
- ▶ **Tre esercitazioni pratiche** con ChatGPT, Claude e Copilot su compiti tipici di un ufficio pubblico
- ▶ **Prospettive**: cosa cambierà nei prossimi anni
- ▶ Chiusura del corso

Domande?

Pausa

Ci rivediamo tra 15 minuti

Giovanni Della Lunga — giovanni.dellalunga@unibo.it
<https://github.com/polyhedron-gdl>